

क्षतपूरत_ऐन_२०१९

English title: Compensation Act, 1963

क्षतपूरत ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१९ । १२ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१९ सालको ऐन नं. ५६ । क्षतपूरतको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल कानून बमोजमि नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरि सम्पत्तिको क्षतपूरतदिनि वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "क्षतपूरत ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "सम्पत्ति" भन्नाले प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरि जुनसुकै सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ख) "धनी" भन्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ग) "स्टक" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नष्काशति गरिएको स्टकलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमिको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको सम्झनु पर्छ । ३. कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने: (१) सार्वजनिक हतिको लागि कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न आवश्यक सम्झौता नेपाल सरकारले सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त गरिएको सम्पत्तिको क्षतपूरतको अङ्क नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि निर्धारण गरिएको क्षतपूरतको अङ्कमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्धारणको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारमा उजुर गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) माथि जे सुकै लेखिएको भएतापनि कुनै सम्पत्तिको क्षतपूरत प्रचलति कानून बमोजमि तोकिएको भए सोही बमोजमि निर्धारण भई यो ऐन अन्तर्गत क्षतपूरतदिनि सकिनेछ । ४. क्षतपूरतदिनि: कुनै नेपाल कानून बमोजमि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । उन्मूलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरि सम्पत्तिको क्षतपूरत यस ऐन अन्तर्गत स्टकको रुपमा दिनि सकिनेछ । तर नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतपूरत पाउनेलाई नगदै रुपमा पनि दिनि सक्नेछ । ५. स्टक नष्काशति गर्ने अधिकार: यस ऐन अन्तर्गत दिइने क्षतपूरतको लागि तोकिए बमोजमिको ढाँचाको स्टक आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार वा बैङ्कले नष्काशति गर्न सक्नेछ । ६. स्टकको साँवा र ब्याजको भुक्तानी: प्रचलति नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि धनी वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट बैङ्कले स्टकमा उल्लेख भए बमोजमिको साँवा र ब्याजको भुक्तानी दफा ७ को अधीनमा रही दिनेछ । ७. भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर: (१) स्टकको भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर देहायमा तोकिएको माथिल्लो हदमा नबढाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिनि सक्नेछ :- । (क) भुक्तानी अवधि २० वर्ष, । (ख) ब्याजको दर ५ प्रतिशत ।

(२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सम्पत्ति उन्मूलन वा अधग्रहण गरिएको मतिदिखि नै ब्याजको रकम दिनि सकिनेछ । ८. स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि दिइएको स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन सक्नेछ । (२) बैङ्कले धनीको नाम आफ्नो खातामा दर्ता गरी नजिलाई तोकिए बमोजमिको नसिसा दिनुपर्छ । (३) धनीले चाहेमा बैङ्कले नजिको स्टकलाई आफ्नो जमिमामा लई वर्षमा दुई पटकमा नबढाई तोकिए बमोजमिको ब्याजको भुक्तानी दिनि सक्नेछ । ९. स्टकको व्ययभार: यस ऐन अन्तर्गत दिइएको स्टकको भुक्तानीको रकम सञ्चति कोष प्रतियोग्यभार हुनेछ । १०. ऋण मोचन कोष खडा गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोजनको लागि ऋण मोचन कोष खडा गर्न सक्नेछ । ११. स्टक सम्बन्धी कारवाही: यस ऐन बमोजमि नष्काशति स्टक सम्बन्धी कारवाही बैङ्कले मात्र गर्न सक्नेछ र सो कारवाही गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचामा स्टकको आर्थिक स्थिति बारेको प्रतविदन समय समयमा नेपाल सरकारमा दिनुपर्छ । १२. स्टकको नामसारी: धनीले स्टकको नामसारीको लागि लिखित अनुरोध गरेमा बैङ्कले तोकिए बमोजमिको फीस ली सबै कुरा बुझी नामसारी गरदिनि सक्नेछ । १३. कुनै स्टकको धनीको सम्बन्धमा झैझगडा उत्पन्न भएमा: कुनै स्टकको धनीको सम्बन्धमा कुनै कसिमिको शङ्का झैझगडा उत्पन्न भएमा अदालतबाट ठहरे बमोजमि हुनेछ । १४. बर्तिता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा संशोधन: बर्तिता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा देहाय बमोजमि संशोधन गरिएको छ । (क) दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको "सोही अनुसूचीमा लेखिएको रीत बमोजमि" भन्ने शब्दहरूलाई झकिएको छ । (ख) भइरहेको अनुसूचीको "क्षतपूरतको रीत" मा रहेका वाक्यहरूलाई झकिएको छ । १५. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले बैङ्कको राय लई नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।